

勾留に関する次の1から5までの各記述のうち、正しいものはどれか。

1. 刑事訴訟法第60条第1項第2号に定める「罪証を隠滅すると疑うに足る相当な理由があるとき」の「罪証」とは、犯罪の成否に関する証拠を意味するので、犯罪の成立自体については、既に証拠が収集されていて証拠隠滅の余地がなく、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合には、同号の要件を満たすことはない。
2. 被疑者の勾留の期間は、勾留の請求をした日から10日間であるが、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、1回に限り、その期間を延長することができる。
3. 検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができる。
4. 第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても、控訴裁判所は、記録等の調査により、前記無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができる。
5. 少年の刑事事件については、その健全な育成を期するという見地から、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない。

No54	勾留の要件	正答率
H19-22	正 解	66%
	4	

1 誤っている

60条1項2号の規定する罪証隠滅の対象は、原則として公訴事実（被疑事実）であり、構成要件に該当する事実のみならず、違法性を基礎づけ、又は阻却する原因となる事実、責任能力その他責任阻却事由の存否に関する事実も含まれる。そして、情状に関する事実も含まれるかどうかについては学説上争いがあるが、いわゆる犯情を基礎づける事実については、これが罪証隠滅の対象となることで実務的にはほぼ一致している。犯行にいたる経緯、被害者と被告人の関係、誘因、動機、凶器の入手経路などが事案に応じて含まれ得ることにはほぼ異論がない。よって、犯罪の動機に関する証拠も同号の「罪証を隠滅」の対象に含まれることから、犯罪の成立自体については既に証拠が収集されていて、犯罪の動機に関する証拠にのみ隠滅のおそれがある場合であっても、同号の要件を満たし得る。したがって、同号の要件を満たすことはないとする点で、本記述は誤っている。

2 誤っている

公訴提起は、勾留請求した日から10日以内にしなければならず、公訴の提起がなされない場合には釈放され（208条1項）、公訴の提起があると被告人勾留に切り替わる（208条、60条2項）。そのため、「被疑者勾留の期間は、勾留請求した日から10日間」とする記述は正しい。また、裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、勾留期間を延長することができるが、延長期間は通じて10日を超えてはならない（208条2項）とされる。しかし、かかる勾留の延長は通じて10日を超えることはできないとするのみで、回数の制限はない。したがって、10日以内の期間に限って延長を認めることができ、この場合、延長の期間が合計10日を超えない限度で延長を繰り返す（例えば、4日、3日、3日というように数回延長する）こともできる。したがって、被疑者勾留につき1回に限りその期間を延長することができるとする点で、本記述は誤っている。

なお、これと異なり、被告人勾留の場合には、原則として、勾留の更新は1回しかできない（60条2項ただし書）。これは、3か月をもって審理の一応の最大期間とすることにより勾留の長期化を防止し、迅速な裁判を保障しようとしたものである。

3 誤っている

被告人勾留の場合は、被疑者勾留の場合と異なり、全て職権によるものであり、検察官に勾留請求権は認められていない（60条1項柱書参照）。これは、被告人を勾留するのは裁判所における審判に被告人の出頭を確保するためであり、その理由及び必要性は裁判所（裁判官）が職権で判断すべきものであるからである。なお、勾留中の被疑者について、勾留事実と同一の事実で公訴が提起された場合、既に被疑者勾留の際に厳格な手続が履践されていることから、特段の手続を要せずに、公訴提起の日から当然に被告人勾留が開始される（208条、60条2項）。したがって、検察官は、逮捕勾留されていない被疑者について公訴を提起する際、勾留請求権に基づいて、裁判官にその勾留を請求することができるとする本記述は誤っている。

4 正しい

第一審で無罪とされた不法在留中のネパール人の被告人に対して控訴審裁判所がした勾留の裁判に関する特別抗告事件（いわゆる東電OL殺人事件）において、判例（最決平12.6.27）は、「裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足る相当な理由がある場合であって、刑法60条1項各号に定める事由（以下『勾留の理由』という。）があり、かつ、その必要性があるときは、同条により、職権で被告人を勾留することができ、その時期には特段の制約がない。したがって、第一審裁判所が犯罪の証明がないことを理由として無罪の判決を言い渡した場合であっても、控訴審裁判所は、記録

等の調査により、右無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足る相当な理由があると認めるときは、勾留の理由があり、かつ、控訴審における適正、迅速な審理のためにも勾留の必要性があると認める限り、その審理の段階を問わず、被告人を勾留することができ、所論のいうように新たな証拠の取調べを待たなければならないものではない」とした。したがって、本記述は正しい。

5 誤っている

少年の刑事事件については、少年法で定めるものの外一般の例によるとされ（同法40条）、特別の定めがない限り、刑事訴訟法の適用を受ける。同法は、少年の刑事事件における勾留について、「検察官は、少年の被疑事件においては、やむを得ない場合でなければ、裁判官に対して、勾留を請求することはできない。」（同法43条3項）とし、裁判官は「勾留状は、やむを得ない場合でなければ、少年に対して、これを発することはできない。」（同法48条1項）としている。また、検察官は、勾留の要件があつて身柄保全の必要がある場合には、勾留に代えて観護措置（少年鑑別所送致又は家庭裁判所調査官の観護）を請求することができる（同法43条1項）。このように同法は原則的に勾留を禁止し、勾留が必要な場合でも観護措置でそれに代え得るとしている。さらに、勾留を認めた場合に裁判官が指定する勾留の場所は、通常拘置所又は留置場であるが、少年については特に少年鑑別所を勾留の場所とすることができる（同法48条2項）。そこで、少年の刑事事件における勾留の要件である「やむを得ない場合」（同条1項）の意義が問題となり、従来から議論があるが、通常、少年鑑別所の収容力の関係から収容できない場合又は捜査を遂げるについて勾留によらなければ重大な支障を来すと認められる場合と解されている。しかし、このような制限を超えて、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできない旨を定めた規定はない。そのため、刑訴法60条1項2号・3号に規定される勾留の理由があり、かつ、勾留の必要性が認められ、その上で「やむを得ない場合」（少年法48条1項）であると認められる場合には、定まった住居を有する少年であっても勾留することができる。したがって、定まった住居を有する少年の被疑者を勾留することはできないとする点で、本記述は誤っている。

